

화물자동차 운송가맹사업의 허가취소 등의 기준(제9조의4제1항 관련)

1. 일반기준

- 가. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 가중된 처분기준은 최근 1년(제2호 개별 기준의 제15호의 경우에는 5년)간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- 나. 가목에 따라 가중된 행정처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 행정처분 차수(가목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.
- 다. 위반행위의 횟수에 따른 가중처분 규정이 없는 경우로서 사업 전부정지, 사업 일부정지 또는 위반차량 운행정지의 처분을 한 날부터 1년 이내에 같은 내용의 위반행위를 적발한 경우에는 해당 처분기준 일수의 2분의 1을 늘려서 처분한다.
- 라. 공공복리의 침해 정도, 교통사고로 인한 피해의 정도, 위반행위의 내용·횟수 등을 고려하여 제2호의 개별기준에 따른 처분기준을 다음의 구분에 따라 늘리거나 줄일 수 있다.
- 1) 사업 전부정지, 사업 일부정지 또는 위반차량 운행정지의 경우에는 그 처분기준 일수의 2분의 1의 범위에서 그 기간을 늘리거나 줄인다. 다만, 늘리는 경우에도 그 기간은 6개월을 초과할 수 없다.
 - 2) 사업 전부정지로 인하여 운송가맹점의 영업활동에 지장을 줄 우려가 있는 경우에는 그 처분기준 일수와 그 처분기준 일수의 2분의 1에 상당하는 일수를 합산한 기간 동안의 사업 일부정지로 한다.
 - 3) 허가취소(제2호 개별기준의 제1호 본문 및 제4호에 따른 허가취소는 제외한다)를 경감하는 경우에는 90일 이상의 사업 전부정지로 한다.
 - 4) 2대 이상의 화물자동차에 대한 감차 조치를 가중하는 경우에는 화물자동차 전부에 대한 감차 조치로 하고, 경감하는 경우에는 90일 이상의 사업 일부정지로 한다.
 - 5) 위반차량 감차 조치를 경감하는 경우에는 90일 이상의 위반차량 운행정지로 한다.
- 마. 천재지변이나 그 밖의 불가항력적인 사유로 발생한 위반행위는 처분대상에서 제외한다.
- 바. 감차 조치, 사업 전부정지 또는 사업 일부정지의 대상이 되는 화물자동차가 2

대 이상인 경우에는 화물운송에 미치는 영향을 고려하여 해당 처분을 분할하여 집행할 수 있다.

2. 개별기준

위 반 행 위	근거 법조문	처 분 기 준
1. 법 제33조에서 준용하는 법 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 법인의 임원 중 법 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 있는 경우 3개월 이내에 그 임원을 개임한 경우는 제외한다.	법 제32조제1항 제1호	○ 허가취소
2. 화물운송 종사자격이 없는 자에게 화물을 운송하게 한 경우	법 제32조제1항 제2호	○ 1차: 위반차량 운행정지(30일) ○ 2차: 위반차량 감차 조치
3. 법 제33조에서 준용하는 법 제14조에 따른 업무개시 명령을 정당한 사유 없이 이행하지 않은 경우	법 제32조제1항 제3호	○ 1차: 위반차량 운행정지(30일) ○ 2차: 감차 조치
4. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제29조제1항에 따른 허가를 받은 경우	법 제32조제1항 제4호	○ 허가취소
5. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 법 제29조제2항에 따른 변경허가를 받은 경우	법 제32조제1항 제5호	○ 1차: 사업 전부정지(60일) ○ 2차: 허가취소
6. 법 제29조제3항에 따른 허가 또는 변경허가의 기준을 충족하지 못하게 된 경우	법 제32조제1항 제6호	○ 1차: 사업 전부정지(30일) ○ 2차: 허가취소
7. 법 제29조제4항에 따른 신고를 하지 않았거나 거짓으로 신고한 경우	법 제32조제1항 제7호	○ 1차: 사업 전부정지(30일) ○ 2차: 허가취소
8. 법 제29조제5항에 따른 영업소 설치 허가를 받지 않고 주사무소 외의 장소에서 상주하여 영업한 경우	법 제32조제1항 제7호의2	○ 사업 일부정지(30일)
9. 정당한 사유 없이 법 제31조에 따른 개선명령을 이행하지 않은 경우	법 제32조제1항 제8호	○ 사업 전부정지(30일)
10. 법 제33조에서 준용하는 법 제11조(같은 조 제9항부터 제11항까지는 제외한다) 및 제25조(소속 운송가맹점에 자기의 영업표지를 사	법 제32조제1항 제9호	

용하게 하는 경우는 제외한다)를 위반한 경우

가. 법 제11조제1항을 위반하여 부당한 운송조건을 제시하거나 정당한 사유 없이 운송계약의 인수를 거부한 경우

나. 법 제11조제2항을 위반하여 운전자를 과도하게 승차근무하게 한 경우

다. 법 제11조제3항을 위반하여 법 제2조제3호 후단에 따른 화물의 기준에 적합하지 않은 화물을 운송한 경우

라. 법 제11조제4항을 위반하여 고장 및 사고차량 등 화물의 운송과 관련하여 「자동차관리법」에 따른 자동차관리사업자와 부정한 금품을 주고 받은 경우

마. 법 제11조제6항을 위반하여 운임 및 요금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 부당하게 화주, 다른 운송가맹사업자 또는 화물자동차 운송주선사업을 경영하는 자에게 되돌려주는 행위를 한 경우

바. 법 제11조제7항을 위반하여 택시 요금미터기의 장착 등 국토교통부령으로 정하는 택시 유사 표시행위를 한 경우

사. 법 제11조제8항을 위반하여 운임 및 요금과 운송가맹약관을 영업소 또는 화물자동차에 갖추어 두지 않거나 이용자의 요구에 이를 내보이지 않은 경우

○ 사업 전부정지(10일)

○ 사업 전부정지(10일)

○ 1차: 위반차량 운행정지(10일)

○ 2차: 위반차량 운행정지(20일)

○ 3차 이상: 위반차량 운행정지(30일)

○ 1차: 사업 일부정지(20일)

○ 2차: 사업 일부정지(50일)

○ 3차: 허가취소

○ 1차: 사업 일부정지(20일)

○ 2차: 사업 일부정지(50일)

○ 3차: 허가취소

○ 1차: 위반차량 운행정지(60일)

○ 2차: 위반차량 감차 조치

○ 사업 전부정지(10일)

아. 법 제11조제13항 본문을 위반하여 위·수탁차주나 화물자동차 소유대수가 1대인 운송사업자에게 화물운송을 위탁한 운송가맹사업자가 해당 위·수탁차주나 1대사업자의 요구에도 불구하고 화물위탁증을 내주지 않은 경우

자. 법 제11조제13항 단서를 위반하여 최대 적재량 1.5톤 이상의 「자동차관리법」에 따른 화물자동차를 소유한 위·수탁차주나 화물자동차 소유대수가 1대인 운송사업자에게 화물운송을 위탁한 운송가맹사업자가 화물위탁증을 발급하지 않은 경우

차. 법 제11조제20항에 따라 국토교통부령으로 정하는 화물자동차 운송사업의 차고지 이용과 운송시설에 관한 사항이나 그 밖에 수송의 안전과 화주의 편의를 도모하기 위해 운송사업자가 지켜야 할 사항을 위반한 경우

카. 법 제11조의 준수사항을 위반한 건수가 다음의 기준에 해당하는 경우

- 1) 직접 소유한 화물자동차 1대의 해당 월의 위반 건수가 8건 이상이 되는 경우
- 2) 직접 소유한 화물자동차 1대의 해당 연도의 위반 건수가 50건 이상이 되는 경우
- 3) 다음의 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 위반지수가 60 이상인 경우

위반 건수

- 1차: 사업 일부정지(10일)
 - 2차: 사업 일부정지(20일)
 - 3차: 사업 일부정지(30일)
-
- 1차: 사업 일부정지(10일)
 - 2차: 사업 일부정지(20일)
 - 3차: 사업 일부정지(30일)
-
- 사업 전부정지, 사업 일부정지 또는 위반차량 운행정지
-
- 위반차량 감차 조치
 - 위반차량 감차 조치
 - 사업 일부정지(30일)

- 5명 이상 9명 이하
- 3명 이상 4명 이하
- 2명 이하

나. 빈번한 교통사고로 1명 이상의 사상자를 발생하게 한 경우

- 1) 5대 이상의 차량을 직접 소유한 운송가맹사업자의 경우 다음 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 교통사고지수가 3에 이르게 된 경우

$$\frac{\text{교통사고 건수}}{\text{직접 소유 대수}} \times 10$$

- 2) 5대 이상의 차량을 직접 소유한 운송가맹사업자의 경우 다음 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 교통사고지수가 6에 이르게 된 경우

$$\frac{\text{교통사고 건수}}{\text{직접 소유 대수}} \times 10$$

- 3) 5대 이상의 차량을 직접 소유한 운송가맹사업자의 경우 다음 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 교통사고지수가 8에 이르게 된 경우

$$\frac{\text{교통사고 건수}}{\text{직접 소유 대수}} \times 10$$

- 4) 5대 미만의 차량을 직접 소유한 운송가맹사업자의 경우 해당 사고 이전 최근 1년 동안에 발생한 교통사고가 다음에 이르게 된 경우

- 2건 발생 시
- 3건 이상 발생 시

14. 법 제44조의2제1항에 따라 보조

- 위반차량 운행정지(60일)
- 위반차량 운행정지(30일)
- 위반차량 운행정지(10일)

- 직접 소유한 화물자동차 대수의 5분의 1(이 경우 소수점 이하의 수는 버린다. 다만, 5분의 1에 해당하는 화물자동차의 대수가 1대 미만인 경우에는 이를 1대로 본다)에 대한 사업 일부정지(75일)

- 직접 소유한 화물자동차 대수의 5분의 1(이 경우 소수점 이하의 수는 버린다. 다만, 5분의 1에 해당하는 화물자동차의 대수가 1대 미만인 경우에는 이를 1대로 본다)에 대한 감차 조치

- 사업 전부정지(90일)

- 위반차량 운행정지(30일)
- 위반차량 감차 조치
- 위반차량 감차 조치

법 제32조제1항

금의 지급이 정지된 자가 그 날부터 5년 이내에 다시 같은 항 각호의 어느 하나에 해당하게 된 경우	제13호	
15. 법 제47조의2제1항에 따른 신고를 하지 않았거나 거짓으로 신고한 경우	법 제32조제1항 제13호의2	○ 1차: 사업 일부정지(신고의무미이행률×10일) ○ 2차: 사업 일부정지(신고의무미이행률×20일) ○ 3차 이상: 사업 일부정지(신고의무미이행률×30일)

※ 비교

1. 교통사고는 다음과 같이 구분한다.

가. 사망사고: 교통사고가 주된 원인이 되어 교통사고가 발생한 때부터 30일 이내에 사람이 사망한 사고

나. 중상사고: 교통사고로 의사의 진단 결과 3주 이상의 치료를 필요로 하는 상해를 입힌 사고

다. 경상사고: 교통사고로 의사의 진단 결과 5일 이상 3주 미만의 치료를 필요로 하는 상해를 입힌 사고

2. 교통사고지수 산정 시 경상사고는 0.3건, 중상사고는 0.7건, 사망사고는 1건의 교통사고로 한다.

3. 차량 소유 대수가 변경된 경우 교통사고지수 및 위반지수는 다음의 계산식에 따라 계산한다.

1) 교통사고지수=

$$\left(\frac{\text{변경 전 교통사고 건수}}{\text{변경 전 화물자동차의 대수}} + \frac{\text{변경 후 교통사고 건수}}{\text{변경 후 화물자동차의 대수}} \right) \times 10$$

2) 위반지수= $\left(\frac{\text{변경 전 위반 건수}}{\text{변경 전 화물자동차의 대수}} + \frac{\text{변경 후 위반 건수}}{\text{변경 후 화물자동차의 대수}} \right) \times 10$

4. 1건의 중대한 교통사고로 2개 이상의 위반행위에 해당하게 된 경우에는 이를 합산하여 처분한다.

5. 위 표 제13호가목에 따라 중대한 교통사고를 이유로 2대 이상의 감차 조치를 하려는 경우에는 해당 위반차량을 포함하여 처분하여야 한다. 이 경우 보유차량의 1/5이 4대 이하인 경우에는 4대를 감차 조치하고, 보유차량의 1/10이 2대 이하인 경우에는 2대를 감차 조치하여야 한다.

6. 위 표 제13호나목에 따라 빈번한 교통사고를 이유로 처분을 하려면 같은 호 가

목에 따라 처분을 한 중대한 교통사고의 건수를 빈번한 교통사고의 건수에 합산하여 처분한다.

7. 위 표 제15호에 따른 실적신고의무 위반을 이유로 처분하려는 경우 다음과 같이 계산한다. 계산한 결과 처분일수가 1 이상인 경우에는 소수점 이하의 수는 버리고, 1 미만인 경우에는 1로 한다.

$$\text{신고의무미이행률} = \frac{\text{실적신고대상금액} - \text{실적신고금액}}{\text{실적신고대상 금액}}$$